

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5987/2539

บริษัท ปทุมธานีตั้งกะกัญจน์ จำกัด
บริษัท สยามซีแซด จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

จำเลยทั้งสองห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเข้าใจว่ามีสิทธิหักกลบลบหนี้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดท.เนื่องจากโจทก์มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องรับรู้หนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดท.จะต้องชดใช้ให้แก่จำเลยทั้งสองดังนี้ยอมมิใช่เป็นการกระทำโดยทุจริตจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คขมาตรา4(5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(ที่ถูกต้องเป็นมาตรา 4(5)) เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวม 2 กระทง จำเลยที่ 1 ปรับ

กระทรวงละ 60,000 บาทรวมเป็นเงิน 120,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุกกระทรวงละ 1 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดในกระทรวงที่ 2 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท และให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 11 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มีนายบุญเกียรติ กรรมการของโจทก์และนายยงยุทธ กิจนพเกียรติหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนชั่นพเกียรติพยานเบิกความว่า เดิมจำเลยทั้งสองเคยประมูลขายรถยนต์ให้แกกรุงเทพมหานครมาแล้วสองครั้ง ครั้งละ 5 คัน หลังจากจำเลยทั้งสองประมูลขายรถยนต์ได้แล้ว จำเลยทั้งสองซื้อหัวรถและโครงรถจากโจทก์ไปว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนชั่นพเกียรติซึ่งมีนายยงยุทธเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกเพื่อส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยทั้งสองประมูลขายรถยนต์ให้กรุงเทพมหานครได้อีก 5 คัน เป็นครั้งที่ 3 จำเลยทั้งสองซื้อหัวรถและโครงรถจากโจทก์เพื่อไปว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนชั่นพเกียรติต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกอีก โดยโจทก์ส่งมอบหัวรถและโครงรถ 3 คันแรกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนชั่นพเกียรติวันที่ 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2534 ตามเอกสารหมายเลข 39 ถึง 41 แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนชั่นพเกียรติไม่ยอมต่อกระบะและอุปกรณ์การยกให้เนื่องจากเช็ดซึ่งจำเลยทั้งสองส่งจ่ายชำระหนี้ค่าจ้างต่อ

กระบะและอุปกรณ์เครื่องยกสองครั้งแรกระนาการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คโจทก์ โดยนายบุญเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติโดยนายยงยุทธและ จำเลยทั้งสองตกลงกันว่า ให้โจทก์เป็นผู้ว่าจ้างต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกในครั้งที่ 3 แทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติจึงยอมต่อกระบะและอุปกรณ์ เครื่องยกให้วันที่ 8 ตุลาคม 2534 โจทก์ส่งมอบห้วรถและโครงรตออีก 2 คันให้แก่ห้าง หุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติตามเอกสารหมาย ล.42 และ ล.43 และวันที่ 28 ตุลาคม 2534 ได้ทำสัญญาซื้อขายรถทั้งห้าคันไว้ตามเอกสารหมาย จ.4 จำเลยทั้งสองออกเช็ครวม 3 ฉบับ ชำระค่าห้วรถโครงรตและค่าต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่อง ยกให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.14 จ.16 และ จ.51ประกอบเอกสารหมาย จ.53 เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติต่อรถทั้งห้าคันเสร็จ โจทก์ได้มอบอำนาจ ให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้รับรถจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรตแทน และ จำเลยทั้งสองได้นำรถไปมอบให้กรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่าพฤติการณ์ที่โจทก์กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติและจำเลยทั้งสองตกลงกันให้โจทก์เป็นผู้ว่า จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยก และ หลังจากต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกเสร็จแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนท เพเกียรติมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองไปรับรถตามเอกสารหมาย ล.1 โดยหนังสือดังกล่าวมีข้อความทำนองว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ว่าจ้างให้ต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่อง ยก แสดงว่าโจทก์รับรู้ถึงปัญหาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติมีหนี้ติด ค้างกันกับจำเลยทั้งสองเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย อินเตอร์เนทเพเกียรติต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกที่จำเลยทั้งสองซื้อห้วรถและโครง รตมาจากโจทก์สองครั้งแรกข้อเท็จจริงนี้จำเลยที่ 2 เบิกความว่าในการว่าจ้างให้ห้าง หุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกสองครั้งแรก จำเลยทั้งสองมีหนี้ติดค้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติ เนื่องมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพเกียรติต่อกระบะและอุปกรณ์เครื่องยกในสองครั้ง

แรกล่าช้าเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองถูกกรุงเทพมหานครปรับตามสัญญารวมเป็นเงิน 2,057,360 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดใช้ให้จำเลยทั้งสองเครื่องหนึ่งยังคงเป็นหนี้จำเลยทั้งสองอยู่ 1,028,680 บาท ส่วนเช็คที่จำเลยทั้งสองชำระค่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติด่องาระบะและอุปกรณ์เครื่องยกสองครั้งแรกบางฉบับธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ตามเช็คและจำเลยทั้งสองตกลงใช้หนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดีเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 13 ความข้อนี้นายยงยุทธ พยานโจทก์ก็เบิกความเท็จสมคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดใช้เงินที่จำเลยทั้งสองที่ถูกกรุงเทพมหานครปรับแล้วเครื่องหนึ่ง ส่วนที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยทั้งสองชำระค่าด่องาระบะและอุปกรณ์เครื่องยกสองครั้งแรกนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดได้รับชำระจากจำเลยทั้งสองแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดีเป็นหนี้จำเลยทั้งสองเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองถูกกรุงเทพมหานครปรับอยู่อีก 1,028,680 บาท เมื่อโจทก์มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดจะต้องดัดใช้แก่จำเลยทั้งสองเพราะเป็นฝ่ายผิดสัญญาด่องาระบะและอุปกรณ์เครื่องยกล่าช้าเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองถูกปรับแม่หนี้ระหว่างจำเลยทั้งสองกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดีเป็นเรื่องส่วนตัวแต่โจทก์ก็รับรู้จนรับอาสาเป็นผู้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพเกียรติดัดด่องาระบะและอุปกรณ์เครื่องยกครั้งที่ 3 ประกอบกับก่อนที่จำเลยทั้งสองจะมีหนังสือเอกสารหมายเลข 19 และ 20 ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็ค จำเลยทั้งสองมีหนังสือแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ไปยังนายยงยุทธตามเอกสารหมายเลข 2 นอกจากนี้เหตุผลที่จำเลยทั้งสองห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คตามเอกสารหมายเลข 19 และ 20 ก็ระบุว่าจำเลยทั้งสองประสงค์จะหักกลบลบหนี้ตามเช็คบางส่วนเนื่องมาจากโจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องรับรู้หนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์นพ

เกียรติจะต้องขอให้แก่จำเลยทั้งสอง การที่จำเลยทั้งสองห้ามธนาคารให้ใช้เงินตามเช็คสองฉบับตามฟ้องโดยเข้าใจว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิหักกลบลบหนี้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเตอร์เนทเพียรติเนื่องจากโจทก์มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องรับรู้ดังกล่าว จึงมิใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันจะเป็นการกระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(5) เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดจึงไม่ต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามฎีกาของจำเลยทั้งสองอีก ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดและลงโทษจำเลยทั้งสองมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแถม-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>